

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ
TÀI SẢN TỈNH NGHỆ AN

Số: 94/2025/TB-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Vinh, ngày 26 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ (Lần 3- Theo thủ tục rút gọn)

- Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ số: 191/2024/HDDVDG/AMC-TTĐG ngày 15/11/2024 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản NHNo&PTNT Việt Nam (Là đại diện cho Agribank Chi nhánh Hóc Môn), sửa đổi, bổ sung lần 01 ngày 11/02/2025;

- Căn cứ Quy chế cuộc đấu giá ban hành kèm theo Quyết định số 191-3/2025/QĐ-TT ngày 26/3/2025 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An;

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An thông báo tổ chức đấu giá khoản nợ như sau:

1. Tổ chức đấu giá khoản nợ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An
- Địa chỉ: Số 2 đường Trần Huy Liệu, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, Nghệ An.

2. Bên có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Hóc Môn – Địa chỉ: Số 12 đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Tp.HCM.

Đại diện bên có khoản nợ đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản NHNo&PTNT Việt Nam (Agribank AMC LTD) - địa chỉ: Tầng 8, 9 số 135 Lạc Long Quân, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

3. Khoản nợ đấu giá, nguồn gốc, hồ sơ pháp lý và hiện trạng của khoản nợ đấu giá:

3.1 Khoản nợ đấu giá: Khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Quỳnh Nhi tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn theo Hợp đồng cấp tín dụng số 6140-LAV-201900808 ngày 18/4/2019 và các Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng tín dụng đính kèm.

3.2 Thông tin về khoản nợ: Giá giá trị ghi sổ của khoản nợ tạm tính đến ngày 19/8/2024 là 24.321.877.499 đồng, trong đó:

- Nợ gốc : 20.000.000.000 đồng.

- Nợ lãi : 4.321.877.499 đồng (tạm tính đến ngày 19/8/2024).

Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 19/8/2024 cho đến khi Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Quỳnh Nhi thanh toán hết nợ gốc và lãi tiền vay tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn.

3.3 Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ: Quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất tại thửa đất số 25, tờ bản đồ số 45, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BA 845263 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An cấp ngày 27/10/2010.



Thửa đất có tài sản gắn liền với đất:

- Thửa đất số: 25
- Tờ bản đồ số: 45
- Địa chỉ thửa đất: Phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
- Diện tích: 1.364,6m²
- Hình thức sử dụng đất: Đất cơ sở ý tế (xây dựng nhà nghỉ)
- Thời hạn sử dụng đất: Đến 24/12/2053.
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Tài sản trên được Văn phòng ĐKQSDĐ tỉnh Nghệ An chứng nhận về việc thế chấp ngày 03/5/2019.

3.4 Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của khoản nợ và giấy tờ kèm theo:

* **Nguồn gốc của khoản nợ:** Toàn bộ khoản nợ Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Quỳnh Nhi (Địa chỉ trụ sở: Số 37/32/4 đường TCH05, KP4, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, tp Hồ Chí Minh) tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn theo Hợp đồng cấp tín dụng số 6140-LAV-201900808 ngày 18/4/2019 ký giữa Agribank Chi nhánh Hóc Môn và bên vay vốn là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Quỳnh Nhi.

*** Hồ sơ pháp lý kèm theo:**

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BA 845263 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An cấp ngày 27/10/2010;

- Hợp đồng cấp tín dụng số 6140-LAV-201900808 ngày 18/4/2019 ký giữa Agribank Chi nhánh Hóc Môn và bên vay vốn là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Quỳnh Nhi;

- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất của người khác số: 6140-LCL-201601345-01 ngày 02/05/2019 ký giữa Agribank Chi nhánh Hóc Môn và Công ty TNHH Thương mại Minh Khang được Phòng Công chứng số 1 Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An chứng nhận, số công chứng: 1150, quyền số 03/2019 TP/CC-SCC/HĐGD;

- Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp ngày 02/5/2019 được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Nghệ An chứng nhận về việc thế chấp ngày 03/5/2019;

- Đơn khởi kiện số 869/NHNoHM-KHDN ngày 01/9/2020 của Agribank Chi nhánh Hóc Môn;

- Biên nhận đơn khởi kiện ngày 01/9/2020 của TAND huyện Hóc Môn, Tp.HCM.

Và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến khoản nợ.

3.5 Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

- Khoản nợ được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tài sản bảo đảm, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”, “có sao bán giao vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem hồ sơ khoản nợ đấu giá mà Agribank Chi nhánh Hóc Môn (gọi tắt là ngân hàng) hiện có, và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định tham gia đấu giá, mua khoản nợ đấu

giá.

- Người tham gia đấu giá được Ngân hàng tạo điều kiện xem hồ sơ khoản nợ đấu giá và tự xem xét hồ sơ khoản nợ, hồ sơ pháp lý, xem hiện trạng, thực địa của tài sản bảo đảm khoản nợ đấu giá và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem khoản nợ và chấp nhận chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá. Ngân hàng, Agribank AMC LTD và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An (sau đây gọi tắt là Trung tâm) không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá.

- Người trúng đấu giá nhận bàn giao khoản nợ theo hiện trạng thực tế Ngân hàng bàn giao. Trường hợp sau khi mua khoản nợ, đối với tài sản bảo đảm mà diện tích đất thực tế, hiện trạng tài sản trên đất có thể chênh lệch so với diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trường hợp phải đo vẽ lại để thực hiện thủ tục liên quan đến mua khoản nợ, diện tích đất thực tế, hiện trạng tài sản trên đất có thể sai lệch so với thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người mua trúng đấu giá vẫn đồng ý chấp thuận mua khoản nợ với giá đã trúng đấu giá và nhận bàn giao ("có sao nhận bàn giao vậy") thực tế khoản nợ mà không có bất cứ khiếu nại, khiếu kiện nào. Người mua khoản nợ có trách nhiệm tự liên hệ với các cơ quan, đơn vị có chức năng thực hiện thủ tục thay đổi bên bảo đảm theo quy định pháp luật. Người mua đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự khiếu nại, khiếu kiện khác đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến khoản nợ đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: từ ngày 18/02/2025 đến ngày 20/02/2025 (trong giờ hành chính); tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An - Địa chỉ: Số 2 đường Trần Huy Liệu, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An hoặc Agribank Chi nhánh Hóc Môn - Địa chỉ: Số 12 đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Tp.HCM.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và các tài liệu có liên quan: từ ngày 26/3/2025 đến ngày 31/3/2025 (trong giờ hành chính); Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An - Địa chỉ: Số 2 đường Trần Huy Liệu, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

6. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 24.078.658.724 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ, không trăm bảy mươi tám triệu, sáu trăm năm mươi tám nghìn, bảy trăm hai mươi bốn đồng). Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

7. Các loại thuế, phí liên quan đến khoản nợ đấu giá:

- Người đăng ký xem hồ sơ khoản nợ, xem tài sản bảo đảm phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản bảo đảm, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Người mua khoản nợ đấu giá là người trúng đấu giá có nghĩa vụ thanh toán lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục thay đổi bên nhận thế chấp theo quy định pháp luật.

- Người mua được khoản nợ đấu giá tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai và có nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác từ

TỈNH
TAM
VU
TÀI SẢN
★

việc chuyển nhượng khoản nợ đấu giá (nếu có).

- Người mua được khoản nợ đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp từ việc chuyển nhượng tài sản đấu giá (nếu có) và các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính và các chi phí khác thuộc nghĩa vụ của người có khoản nợ phải nộp... những khoản này người mua tài sản trúng đấu giá có nghĩa vụ, trách nhiệm chịu và nộp thay người có khoản nợ đấu giá.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ

9. Tiền đặt trước: 2.407.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm lẻ bảy triệu đồng); tương đương 10% giá khởi điểm bán đấu giá khoản nợ.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày **26/3/2025** đến 17 giờ 00 ngày **31/3/2025** (trong giờ hành chính).

- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An:

+ Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An.

+ Số tài khoản: **55899999** mở tại Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Vinh.

+ Nội dung: "HỌ_TÊN" (người đăng ký) nộp tiền đặt trước TGDG khoản nợ Công ty Quỳnh Nhi

(Mọi trường hợp tiền đặt trước bảo có vào tài khoản của tổ chức đấu giá sau 17 giờ 00 phút ngày 31/3/2025 đều không đủ điều kiện tham gia đấu giá).

10. Bước giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

11. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày **26/3/2025** đến ngày **31/3/2025** (trong giờ hành chính);

b. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An - Địa chỉ: Số 2 đường Trần Huy Liệu, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

c. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu, không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá 2016 và không có liên quan đến bên vay vốn/bên nợ theo quy định pháp luật.

d. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Trung tâm DVĐGTS Nghệ An và nộp khoản tiền đặt trước hợp lệ để tham gia đấu giá. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại quy chế này.

Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu) và nộp kèm những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; CCCD/Hộ chiếu của người đại diện pháp luật (bản sao y hoặc photo kèm bản chính để đối chiếu).

- Biên bản họp HĐQT/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.

- Giấy ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ/đăng ký đấu giá và/hoặc tham gia đấu giá (bản chính) và CCCD/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền (bản sao);
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Đối với cá nhân:

- CCCD/Hộ chiếu (bản sao y hoặc photo kèm bản chính để đối chiếu).
- Giấy ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ/đăng ký đấu giá và/hoặc tham gia đấu giá (bản chính) và CCCD/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền (bản sao);
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo đấu giá khoản nợ của Trung tâm DVĐGTS Nghệ An.

Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

Lưu ý: Những người tham gia đấu giá cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá cam kết tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 8 giờ, ngày 02/4/2025.
- Địa điểm: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An – Địa chỉ: Số 2 đường Trần Huy Liệu, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

13. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá khoản nợ: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

14. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá (Agribank Chi nhánh Hóc Môn).

15. Đặt cọc, thời hạn, phương thức thanh toán:

Số tiền đặt cọc: Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua khoản nợ đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thời hạn thanh toán:

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày Hợp đồng mua bán nợ được ký kết, Bên mua nợ (người mua khoản nợ đấu giá) phải thanh toán lần thứ nhất cho Agribank

Chi nhánh Hóc Môn tối thiểu 30% giá trị Hợp đồng mua bán nợ (đã bao gồm tiền đặt cọc) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu bên mua nợ không tiếp tục thực hiện đúng theo Hợp đồng mua bán nợ đã ký kết.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng mua bán nợ được ký kết, Bên mua nợ (người mua khoản nợ đấu giá) thanh toán toàn bộ giá trị Hợp đồng mua bán nợ (đã bao gồm tiền đặt cọc) cho Agribank Chi nhánh Hóc Môn. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền trúng đấu giá khoản nợ thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán trước đó và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.

Phương thức thanh toán: Trả ngay theo quy định của Agribank.

Toàn bộ số tiền mua khoản nợ được chuyển vào tài khoản của Agribank Chi nhánh Hóc Môn tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hóc Môn.

16. Thời hạn, địa điểm bàn giao khoản nợ:

- Thời gian bàn giao hồ sơ khoản nợ trúng đấu giá: Sau khi người mua trúng đấu giá thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền mua khoản nợ đấu giá thì Agribank Chi nhánh Hóc Môn tiến hành bàn giao hồ sơ khoản nợ đấu giá cho người mua được khoản nợ đấu giá. Thời gian bàn giao trong vòng 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày người trúng đấu giá thanh toán đủ tiền mua khoản nợ đấu giá.

- Địa điểm bàn giao hồ sơ khoản nợ đấu giá: tại trụ sở Agribank Chi nhánh Hóc Môn (Địa chỉ: Số 12 đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Tp.HCM)

Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An – Địa chỉ: Số 2 đường Trần Huy Liệu, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0915228868;

Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá khoản nợ trên.

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Niêm yết theo quy định;
- Trụ sở TT;
- Agribank C/n Hóc Môn;
- Agribank AMC LTD (phối hợp thực hiện);
- Người đăng ký tham gia đấu giá;
- Khách mời chứng kiến.
- Lưu VP, HS.



Nguyễn Ngọc Minh